ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

Ред. № 1 от 20.05.2025

Настоящим индивидуальный предприниматель Загребин Дмитрий Романович, ИНН 504314265400, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», размещает Публичную оферту о возмездном оказании услуг. Данный документ содержит все существенные условия предоставления Исполнителем услуг в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ).

Существенным условием оказания услуг по физической подготовке, физическому развитию и спортивным мероприятиям является обеспечение безопасности для всех сторон договора.

С момента совершения акцепта Исполнитель и Заказчик считаются вступившими в договорные отношения на условиях настоящей Оферты. Договор, заключаемый путем акцепта настоящей Оферты, не требует обязательного подписания в форме отдельного документа.

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Публичная оферта (далее – "Оферта", "Договор",) – предложение Исполнителя заключить договор о возмездном оказании услуг на условиях, указанных в настоящем Договоре.

1.2. Заказчик – дееспособное физическое лицо, подавшее Заявку на получение услуг и оплатившее услуги.

1.3. Исполнитель – индивидуальный предприниматель Загребин Дмитрий Романович, ИНН 504314265400, ОГРНИП 323508100388277.

1.4. Заказ – правильно оформленная и поданная заявка Заказчика на оказания Услуг Исполнителем.

1.5. Услуга (Услуги) – Услуги по открытие и проведение физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в фитнес клубе «ОДИН».

1.6. Сайт – сайт, расположенный в Сети интернет по адресу: https://odin-fitness.ru, принадлежащий Исполнителю.

1.7. Обратная связь – ответное сообщение/звонок, отправленное одной из Сторон другой Стороне в виде сообщения в мессенджерах, на почту, или по телефону, указанному при заполнении Заявки Заказчиком.

1.8. Разовые тренировки – комплекс спортивно-оздоровительных услуг (посещение групповых/индивидуальных/детских занятий), предоставляемых Заказчику за 1 посещение в соответствии с утвержденными клубом расписанием тренировок и их продолжительностью, по утвержденному прейскуранту.

1.9. Блок занятий - комплекс спортивно-оздоровительных услуг (посещение групповых/индивидуальных/детских занятий), предоставляемых Заказчику за несколько посещений в соответствии с утвержденным клубом расписанием тренировок и их

продолжительностью, по утвержденному клубом прейскуранту. Блок занятий состоит из 10 занятий, является именным и передаче третьим лицам не подлежит.

1.10. Прейскурант – документ, в котором представлен перечень Услуг с указанием цен на них. Он используется для информирования клиентов о стоимости продукции

1.11. Студия – фитнес клуб «ОДИН», в котором оказываются Услуги.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель обязуется предоставить Услуги по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий в соответствии с условиями настоящего Договора, а Заказчик принимает на себя обязательство произвести оплату за указанные Услуги в соответствии с условиями Договора.

2.2. Конкретные параметры, такие как вид, объем, тематика и стоимость Услуг указаны на Сайте.

3. ПОРЯДОК ЗАКАЗА И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Заказчик самостоятельно изучает информацию об Услугах, размещенную на Сайте. При согласии с условиями предоставления Услуг Заказчик может подать Заказ.

3.2. После подачи Заказа Исполнитель обязан связаться с Заказчиком для подтверждения Заявки и согласования деталей оказания Услуг.

3.3. Заключая Договор и оплачивая предусмотренные настоящим Договором платежи, Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с обязательствами, указанными в настоящем Договоре, и обязуется их выполнять. При этом, если Заказчик и Член клуба являются разными лицами, то Член клуба акцептирует условия настоящей Оферты путем выражения конклюдентных действий. Таковыми действиями является посещение территории Фитнес-студии.

3.4. Оплата физическим лицом, желающим заключить Договор, денежной суммы в размере стоимости Услуг, установленном Прейскурантом на момент осуществления такой оплаты, считается акцептом настоящей оферты и заключением Договора на условиях настоящей оферты в полном объеме без каких- либо исключений и ограничений.

3.5. Факт оказания Члену клуба услуг, предусмотренных Договором, не требует подтверждения с помощью актов оказанных услуг и считается свершившимся согласно условиям Договора. Услуги считаются оказанными в полном объеме в соответствии с условиями Договора, если по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента оплаты услуг Заказчиком и (или) Членом клуба в письменной форме не предъявлены претензии об объеме и качестве.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ОПЛАТА

4.1. Стоимость Услуг, предоставляемых Заказчику/Члену клуба, определяется на основании Прейскуранта, действующего на момент оплаты этих Услуг. Прейскурант публикуется на Сайте и/или размещается в доступном для ознакомления месте на территории Студии.

4.2. Оплата стоимости Услуг производится Заказчиком в российских рублях. Услуги не облагаются НДС на основании ст. 145 НК РФ.

4.3. Все расчеты по данному Договору осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством. Информация о порядке и способах оплаты публикуется на Сайте и/или размещается в общедоступном для ознакомления месте на территории Студии.

4.4. Оплата за оказываемые Услуги осуществляется Заказчиком безналичным порядком путем перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо передачи наличных денежных средств в кассу Исполнителя в одной из Студии.

4.5. Обязательство по оплате считается исполненным с момента поступления полной суммы денежных средств на счет Исполнителя.

4.6. При возникновении необходимости оказания дополнительных услуг, не согласованных Сторонами в настоящем Договоре, Стороны согласовывают их объем и стоимость путем заключения отдельного дополнительного соглашения.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. предоставлять Исполнителю свои пожелания относительно оказания Услуг, при этом не вмешиваясь в процесс их выполнения и не создавая для Исполнителя дополнительных обязательств, не предусмотренных условиями Договора;
5.1.2. осуществлять иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации действия, связанные с оказанием Услуг;
5.1.3. отказаться от оказания Услуг, при условии возмещения Исполнителю понесенных расходов;
5.1.4. в одностороннем порядке и без предварительного согласования переуступать права и обязанности по Договору третьим лицам с обязательным сохранением всех условий Договора, а также привлекать третьих лиц для оказания услуг по Договору. Принятием настоящей оферты Член клуба и Заказчик даёт предварительное согласие на такую переуступку на вышеуказанных условиях.

5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. до момента подачи Заявки ознакомиться с содержанием настоящей Оферты;
5.2.2. предоставлять Исполнителю по его запросу всю информацию, необходимую для надлежащего оказания Услуг, а также любые другие сведения, которые могут оказать влияние на качество и сроки оказания Услуг;
5.2.3. создать все необходимые условия, которые находятся в его компетенции, для обеспечения высокого качества оказания Услуг;
5.2.4. оплатить стоимость Услуг, одним из указанных Исполнителем способом;
5.2.5. исполнить в полном объеме свои обязательства, в том числе указанные в иных разделах настоящего Договора.

5.2.6. предъявлять при покупке Блока (оплате занятий) справку из медицинского учреждения, разрешающую занятия спортом для лиц, имеющих хронические заболевания и/или травмы, препятствующие занятиям или ограничивающие физические нагрузки, а также для лиц старше 60 лет. Указанные лица допускаются на тренировки только при наличии этой справки;
5.2.7. соблюдать Правила клуба:
5.2.7.1. соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, обслуживающему персоналу;
5.2.7.2. при посещении клуба соблюдать правила посещения. соблюдать требования безопасности занятий и использования оборудования. после занятий возвращать инвентарь в места его хранения;
5.2.7.3. на занятиях следовать указаниям инструктора, соблюдать рекомендации своего лечащего врача и инструктора о продолжительности и интенсивности занятий;
5.2.7.4. посещать групповые занятия согласно расписанию, индивидуальные согласно графику, согласованному с инструктором;
5.2.7.5. в помещениях зала использовать сменную обувь, для прохода до раздевалки в уличной обуви использовать бахилы;
5.2.7.6. переодеться в спортивную одежду и сменную обувь при посещении тренировок;
5.2.7.7. в случае участия в спаррингах использовать специальные защитные средства (шлем, перчатки, капу, пр.)
5.2.7.8. не осуществлять прием пищи на территории клуба;
5.2.7.9. при посещении клуба внимательно относиться к личным вещам, не оставлять их без присмотра, не доверять их другим лицам;
5.2.7.10. сопровождать на всей территории клуба детей в возрасте до 14 лет, кроме случаев нахождения детей на детских занятиях;
5.2.7.11. использовать имущество клуба по прямому назначению, бережно относиться к инвентарю и оборудованию клуба. при использовании инвентаря руководствоваться рекомендации инструктора. в случае порчи и/или повреждения имущества и (или) инвентаря возместить исполнителю полную стоимость испорченного и (или) поврежденного имущества (инвентаря).
5.2.7.12. соблюдать правила техники безопасности клуба.
5.2.7.13. в случае отмены тренировки или группового занятия, клиент обязан предупредить тренера за 6 часов до тренировки. В случаи неуведомления, происходит перерасчет и Заказчику возвращается оплаченная сумма за занятие за вычетом расходов.
5.2.8. Не допускается на территории клуба:
5.2.8.1. Беспокойство других посетителей клуба, нарушение порядка;
5.2.8.2. Нахождение на территории клуба в верхней одежде и уличной обуви без бахил;
5.2.8.3. Посещение клуба при наличии у Заказчика признаков острого или хронического инфекционного и/или кожного заболевания. В противном случае Исполнитель вправе временно отстранить Заказчика от посещения Студии до полного выздоровления;
5.2.8.4. Проведение инструктажа, рекомендаций по занятиям другим посетителям клуба;
5.2.8.5. Пользование мобильными телефонами и иными средствами связи во время занятий (в целях безопасности Заказчика/Члена Клуба);
5.2.8.6. Употребление на территории и в помещениях Студии, а также на прилегающей к Клубу территории алкогольных напитков, наркотических веществ и курение. В случае установления лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
5.2.8.7. Посещение студии при наличии остаточного состояния алкогольного опьянения;

5.2.8.8. Распространение и продажа алкогольных напитков и наркотических веществ на территории студии;
5.2.8.9. Использование самостоятельно, без специального разрешения персонала клуба музыкальную и иную технику Исполнителя;
5.2.8.10. Входить в служебные и прочие технические помещения, самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование без специального разрешения персонала зала.

5.3. Исполнитель обязан:
5.3.1. предоставить Заказчику возможность получения бесплатных консультаций по организационным вопросам оказания Услуг;
5.3.2. исполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные другими пунктами настоящего Договора.
5.3.3. оказать спортивно-оздоровительные Услуги из перечня, указанного в п. 1.2. настоящего Договора, в соответствии с выбранной и оплаченной Заказчиком по прейскуранту разовой тренировкой/приобретенным Блокам согласно утвержденному клубом расписанием тренировок и их продолжительностью;
5.3.4. предоставлять Заказчику/Члену клуба оборудованные в раздевалке шкафы для хранения личных вещей в количестве не более одного на одного человека и только на время посещения фитнес зала;
5.3.5. обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и санитарных норм и правил.

5.4. Исполнитель вправе:
5.4.1. запрашивать у Заказчика всю необходимую информацию и разъяснения по всем вопросам, возникающим связи с оказанием Услуг, а также любую дополнительную информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору;
5.4.2. самостоятельно, основываясь на своих профессиональных знаниях и опыте, определять стратегию и порядок оказания Услуг;
5.4.3. предоставлять обратную связь Заказчику с 08:00 до 22:00 по МСК;
5.4.4. в любое время отказаться от оказания Услуг в случае, если Заказчиком были допущены в адрес Исполнителя высказывания, которые в общепринятом смысле являются оскорбительными, то есть унижающими честь и достоинство Исполнителя, либо высказывания, содержащие угрозы жизни и/или здоровью Исполнителя. В случае данной ситуации делается перерасчет и выставляется счет Заказчику;
5.4.5. в одностороннем порядке и без предварительного согласования переуступать права и обязанности по Договору третьим лицам с обязательным сохранением всех условий Договора, а также привлекать третьих лиц для оказания услуг по Договору. Принятием настоящей оферты Член клуба и Заказчик даёт предварительное согласие на такую переуступку на вышеуказанных условиях;
5.4.6. в случае аварийных ситуаций и /или обстоятельств непреодолимой силы, в одностороннем порядке ограничивать объем и порядок предоставления Услуг Клиентам. В случае отмены занятий по техническим причинам Исполнитель предоставляет право посещения в другой день по предварительной записи.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. За нарушение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательство Российской Федерации.

6.2. Исполнитель не несет ответственности за качество Услуг и за любые негативные последствия для Заказчика, Участника и/или третьих лиц, возникшие в ходе или в результате оказания Услуг, если Заказчик предоставил недостоверную информацию, необходимую для их оказания, или если подобные последствия произошли из-за выполнения пожеланий Заказчика.

6.3. Исполнитель не несет ответственности за утерянные или оставленные без присмотра вещи Заказчика.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору на время действия непреодолимой силы. Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства, препятствующие исполнению своих обязательств Сторонами по настоящему Договору.

6.5. В случае досрочного расторжения Договора стороны обязуется произвести перерасчеты. Исполнитель возвращает сумму за суммой фактически оказанных услуг и понесенных расходов.

6.6. Принимая данное предложение, Заказчик/Член Клуба подтверждает, что все обязательства по данному Договору будут выполняться безусловно. В случае, если Заказчику меньше 18 лет, Заказчик/Член Клуба также гарантирует, что получено согласие законного представителя на заключение данного Договора.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с момента оформления Заявки и действует до момента его расторжения.

7.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, а также в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя при нарушении условий Заказчиком Договора и/или Членом клуба Договора и/или Правил клуба.

7.3. Договор предоплата по которому единовременно произведена за 30 (тридцати) дневный Блок занятий, может быть расторгнута по инициативе Заказчика в одностороннем порядке на основании Заявления. Датой расторжения Договора будет являться дата, следующая за днем получения Заявления, если в Заявлении не будет указан более поздний срок. Уплаченная сумма подлежат возврату за вычетом объема фактически оказанных услуг.

7.4. Заявление о расторжении Договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика считается полученным Исполнителем с момента вручения такого Заявления.

7.5. Возврат уплаченных, но неиспользованных денежных средств, осуществляется на основании заявления Заказчика не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Исполнителем заявления. Бланк заявления предоставляется Заказчику или Члену клуба по запросу на рецепции Студии.

7.6. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя путем уведомления Заказчика и Члена клуба (Уведомление Заказчика осуществляется по

следующим каналам связи, которые он предоставил: по электронной почте, по адресу для корреспонденции, по номеру телефона, в том числе с использованием мессенджеров при их наличии) за 1 (один) календарный день до предполагаемой даты расторжения Договора, в случае:

а) однократного нарушения Членом клуба существенных условий Договора и/или Правил клуба;

б) причинения вреда имуществу Студии, причинения вреда имуществу, жизни и/или здоровью третьих лиц, а равно в случаях совершения действий явно создающих угрозу причинения вреда имуществу, жизни и/или здоровью (в числе которых, не ограничиваясь участие в конфликтной ситуации, как с применением физической силы так и без, в случаях даже если вред здоровью не был причинен или у сторон отсутствую претензии), установленного двусторонним Актом.

в) при нарушении Членом клуба целевого пользования услугами, том числе, но не ограничиваясь: при оказании несанкционированных Студии услуг персонального тренера, или инструктора на территории Студии; деятельности, направленной на получение Членом клуба выгоды из своих знаний, умений или опыта на территории Студии; агитационных действий, проведения собраний, сбора пожертвований и иных действий, противоречащих целям Договора.

г) при неоднократном нарушении (два и более раз) условий Договора и/или Правил клуба.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Сайт и предоставляемые сервисы могут быть временно частично или полностью недоступны по причине проведения профилактических или иных работ или по любым другим причинам технического характера. Техническая служба Исполнителя имеет право периодически проводить необходимые профилактические или иные работы с предварительным уведомлением Заказчиков или без такового.

8.2. Все письма, в том числе заявления, извещения, уведомления и претензии, иные письменные документы, которыми Стороны обмениваются в ходе исполнения Договора, могут направляться Сторонами друг другу посредством переписки в мессенджерах и электронной почты по указанным в настоящем Договоре реквизитам.

8.3. В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Заказчика он должен обратиться с соответствующей претензией (содержащую паспортные данные Заказчика, телефон, адрес электронной почты, суть претензии, подпись Заказчика) к Исполнителю по реквизитам, указанным в настоящей Оферте. Все возникающие споры стороны будут стараться решить путем переговоров, при недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.4. Договор, заключаемый на основании настоящей Оферты, включая все его неотъемлемые части, иные документы, составленные в его исполнение, а также информация, ставшая известной другой Стороне в ходе исполнения Договора, является конфиденциальной информацией. Такая информация не может быть разглашена любым образом без письменного согласия другой Стороны ни во время действия Договора, ни после прекращения его действия. В противном случае виновная Сторона обязана возместить пострадавшей Стороне все причиненные этим убытки, включая упущенную выгоду.

8.5. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в Договор. Изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции Договора на Сайте, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при их публикации.

8.6. Акцептом оферты Заказчик заявляет:

- о своем полном и безусловном присоединении к оферте и выражении своего согласия с изложенными в ней обязательствами и правами сторон, о принятии обязательства их исполнять, включая все приложения и дополнения, о том, что их содержание ему полностью понятны;

- своем полном и безусловном согласии с тем, что Исполнитель может в одностороннем порядке и без предварительного согласования с Заказчиком и/или Членом клуба вносить изменения в условия оферты, Правила клуба, тарифы, указанные в Прейскуранте, предварительно проинформировав Заказчика или Члена клуба не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты вступления изменений в силу путем их размещения на Сайте и/или размещения в общедоступном для ознакомления месте на территории Студии. Изменение условий оферты влечет автоматическое изменение условий ранее заключенных Договоров в полном соответствии с измененными условиями оферты. Заказчик и/или Член клуба обязаны самостоятельно отслеживать такие изменения. При этом Заказчик и/или Член клуба оставляют за собой право, в случае несогласия с произошедшими изменениями, расторгнуть Договор в предусмотренном офертой порядке.

8. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Индивидуальный предприниматель
Загребин Дмитрий Романович
ИНН: 504314265400
ОГРНИП 323508100388277
Адрес: обл. Московская, г. Серпухов, д. 14
E-mail: dirom1995@mail.ru

Р/с: 40802810720000069644
Название банка: ООО "Банк Точка"
БИК: 044525104
К/с: 30101810745374525104

Р/с: 40802810738000511823
Название банка: ПАО Сбербанк
БИК: 044525225
К/с: 30101810400000000225